



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/08 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Baruk Beringin 46 RT. 003, RW. 004, Kel. Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (KTP) atau Jl. Suningrat, Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Carolus Wahyu Herman Budiyanto, S.H., M.H., Abadi Marzuki, S.H. dan Indah Wiranti, S.H. Para Advokat pada LBH Patriot Keadilan Sejati, beralamat di Jalan Kedung Pengkol VI No. 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2026;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 12 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 12 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) Gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok shabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593, Nomor IMEI 869602031811931

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI berupa Tindakan Rehabilitasi Medis dan Sosial yang masa rehabilitasinya dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI**, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di bawah jembatan yang berada di Jalan Wisata Menanggal, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Desember sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI menghubungi Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui *Whatsapp* dengan Nomor 089677668593 untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram pada Sdr. GIANGGA

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA GIANTORO seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melalui akun SeaBank Nomor 901978094235 atas nama Findrian Febrianto mentrasfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 317501004395500 atas nama GIANGGA PUTRA GIANTORO dan untuk sisanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di bawah jembatan yang berada di Jalan Wisata Menanggal, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang telah terbungkus sedotan berwarna hijau. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kosnya yang beralamat di Jl. Suningrat, Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) klip kemasan berisi shabu baru dan sisanya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) klip dengan rincian:
 - a. 1 (satu) klip shabu merupakan shabu awal yang didapatkan dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO);
 - b. 1 (satu) klip shabu dijual kepada Sdr. CHOIRUL MAULANA B Als. MANJON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang diterima melalui akun SeaBank milik Terdakwa. Adapun Terdakwa menjualkan shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan gang dekat kos Terdakwa di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) klip shabu dijual kepada Sdr. AGUSTINUS IVAN WAHYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari Rekening BCA atas nama Agustinus Ivan Wahyu dengan nomor rekening 1070076116 yang diterima Terdakwa melalui akun SeaBank milik Terdakwa. Adapun Terdakwa menjualkan shabu tersebut ada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



bertempat di kamar kos Terdakwa di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

- d. 1 (satu) klip shabu milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri sembari menunggu orang yang akan membeli.

Sehingga berdasarkan hasil penjualan 2 (dua) klip shabu tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi ARFIAN PAKARTI dan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta mengamankan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm 0,186$ (nol koma satu delapan enam) gram;
2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabux.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11498/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 35021/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram;
- 35022/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 0,186$ (nol koma satu delapan enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 35021/2025/NNF.- s.d. 35022/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI**, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan*, yaitu Saksi ARFIAN PAKARTI dan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang masing-masing beralamat di Jl. Kalianget No.01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi ARFIAN PAKARTI dan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta mengamankan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm 0,186$ (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabux.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11498/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 35021/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram;
 - 35022/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 0,186$ (nol koma satu delapan enam) gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 35021/2025/NNF.- s.d. 35022/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARFIAN PAKARTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian petugas melakukan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabu.

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh Terdakwa baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa nantinya memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip kemasan berisi sabu yang di jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga bila semua laku Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian petugas melakukan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver
SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI
869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi
dengan penjual dan pembeli sabu.

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh Terdakwa baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa nantinya memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip kemasan berisi sabu yang di jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga bila semua laku Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11498/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No: 35021/2025/NNF.- s.d. 35022/2025/NNF.- adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dalam kos dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh Terdakwa baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kos dan memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip dengan rincian:
 1. 1 (satu) klip sabu merupakan sabu awal yang didapatkan dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO);
 2. 1 (satu) klip sabu dijual kepada Sdr. CHOIRUL MAULANA B Als. MANJON seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan gang dekat kos Terdakwa;
 3. 1 (satu) klip shabu dijual kepada Sdr. AGUSTINUS IVAN WAHYU seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa;
 4. 1 (satu) klip shabu milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri sembari menunggu orang yang akan membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu ialah untuk dijual dan sebagian Terdakwa digunakan pribadi;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

1. 2 (dua) buah klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) Gram;
2. 1 (satu) bendel klip plastik;
3. 1 (satu) buah serok shabu dari sedotan plastic;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY berwarna silver;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593, Nomor IMEI 869602031811931;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dalam kos dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabu.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO) pada hari Senin

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh Terdakwa baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua;

3. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kos dan memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip dengan rincian:

1. 1 (satu) klip sabu merupakan sabu awal yang didapatkan dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO);
2. 1 (satu) klip sabu dijual kepada Sdr. CHOIRUL MAULANA B Als. MANJON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan gang dekat kos Terdakwa;
3. 1 (satu) klip shabu dijual kepada Sdr. AGUSTINUS IVAN WAHYU seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa;
4. 1 (satu) klip shabu milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri sembari menunggu orang yang akan membeli;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11498/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No: 35021/2025/NNF.- s.d. 35022/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan mendakwakan perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait ketentuan tindak pidana narkotika yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang bahwa KUHP menentukan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang menjadi *addressaat* ketentuan pidananya ditujukan kepada orang;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur ini diperlukan untuk memastikan orang yang diajukan ke persidangan adalah benar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan, maka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tiada memiliki hak atas perbuatan yang dilakukannya atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling



bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa Narkoba sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, melalui hubungan hukum ataupun tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam kamar Kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Suningrat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dalam kos dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastic klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang digunakan Terdakwa untuk membuat kemasan shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menimbang kemasan shabu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Opp Type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593 Nomor IMEI 869602031811931 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli shabu.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 21.40 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh Terdakwa baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika tersebut telah terjual semua;
4. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kos dan memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip dengan rincian:
 1. 1 (satu) klip sabu merupakan sabu awal yang didapatkan dari Sdr. GIANGGA PUTRA GIANTORO (DPO);
 2. 1 (satu) klip sabu dijual kepada Sdr. CHOIRUL MAULANA B Als. MANJON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan gang dekat kos Terdakwa;
 3. 1 (satu) klip shabu dijual kepada Sdr. AGUSTINUS IVAN WAHYU seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa masih menerima hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



hari Selasa, tanggal 02 Desember 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa;

4. 1 (satu) klip shabu milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri sembari menunggu orang yang akan membeli;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11498/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No: 35021/2025/NNF.- s.d. 35022/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Membeli dan Menjual narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan terhadap permohonan agar terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi, maka menurut Majelis Hakim oleh karena selama proses persidangan tidak diperoleh fakta dan bukti bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan Narkotika dan sebaliknya Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik dan lancar sehingga permohonan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana pasal 114 ayat (1) selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terkait pidana denda sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP telah mendapat pengaturan baru yaitu dalam Pasal 79 sampai dengan 83 KUHP;

Menimbang bahwa selain itu dalam Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juga telah diatur terkait ancaman pidana, yaitu dalam Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a, sebagai berikut:

Pasal I

(1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus;

Pasal II

(5) huruf a menyatakan bahwa: *Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;*

Serta diatur pula dalam SEMA Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHP 2025;

Menimbang bahwa dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda, sehingga secara objektif lebih menguntungkan bagi Terdakwa (*lex favor reo*);

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik penerapan pidana denda dalam perkara narkoba pada tahap pelaksanaan kerap digantikan dengan pidana pengganti, karena terdakwa tidak mampu membayar denda sehingga belum mencerminkan pembedaan yang proporsional maupun rehabilitative dan juga memperhatikan peran terdakwa dalam perkara *a quo*,

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pembeli dan kemudian menjual lagi dengan mengharapkan keuntungan uang dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan membelinya tanda membayar lunas akan tetapi kekurangan di bayar setelah barang tersebut laku terjual, serta dengan memperhatikan berat bersih dari barang bukti berupa narkoba sejumlah 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram, sehingga dirasa cukup adil apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana tanpa dikomulasikan dengan pidana denda (*vide*: Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana);

Menimbang bahwa jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu harus mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan. Pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (korektif), pembelajaran bagi masyarakat, serta upaya perlindungan dari bahaya peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) Gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah serok shabu dari sedotan plastic;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY berwarna silver;

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, sehingga agar status dari barang bukti di atas Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593, Nomor IMEI 869602031811931,

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang dipergunakan untuk mewujudkan dan mempersiapkan Tindak pidana jo Pasal Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga agar status dari barang bukti di atas Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FINDRIAN FEBRIANTO BIN CIPUT WIYADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 2 (dua) buah klip shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,186 (nol koma satu delapan enam) Gram;
 2. 1 (satu) bendel klip plastik;
 3. 1 (satu) buah serok shabu dari sedotan plastic;
 4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY berwarna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A71 warna Silver SIMCard TRI Nomor 089677668593, Nomor IMEI 869602031811931;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.** dan **Nugrahini Meinastiti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 April 2026**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Saeran, S.H., M.H.**, Panitera

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **I Kadek Andi Pramana Putra, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)